

**HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT (HÌNH THỨC THANH TOÁN TRẢ TRƯỚC)¹**

Hợp đồng số:

Mã điểm cung cấp DVVT:.....

Mã khách hàng:.....

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2024;

Căn cứ Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020;

Căn cứ theo Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2024 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

Căn cứ theo Thông báo chấp thuận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sốcủa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công thương.

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất, hình thức thanh toán trả trước (dưới đây gọi tắt là “Hợp đồng”) được ký kết ngàytháng..... năm 20... tại..... giữa và bởi²:

1. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Gọi tắt là “Bên A/Khách hàng”) (Áp dụng đối với bên sử dụng dịch vụ là người tiêu dùng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng).

1.1.Đối với Tổ chức:

Tên Tổ chức:

Người đại diện:.....Chức vụ:.....

(Giấy ủy quyền số.....ngày.....tháng.....năm.....)

Quốc tịch:

Ngày sinh:.....Nam/nữ:.....ĐT liên hệ:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....Ngày cấp:...../...../.....

Số GCNĐKDN³/GCNĐKĐT⁴/QĐTL⁵:.....Nơi cấp:.....Ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ trụ sở theo GCNĐKDN/GCNĐKĐT/QĐTL:

Số tài khoản.....Ngân hàng:.....Mã số thuế:.....

Điện thoại:E-mail:.....Thông tin liên hệ khác:.....

1.2.Đối với Cá nhân:

Họ và tên:Ngày sinh:/...../..... Nam/Nữ:

Quốc tịch:

Số CCCD/ Hộ chiếu/..... Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú (theo CCCD):

¹ Ngoài phần thông tin riêng của các bên do mỗi bên tự điền, các nội dung để trống khác trong Hợp đồng sẽ do hai bên thỏa thuận để điền cụ thể khi ký kết hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật.

² Việc sử dụng hợp đồng theo mẫu để giao kết với người tiêu dùng chỉ được thực hiện sau khi Doanh nghiệp đã hoàn thành và đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

³ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

⁴ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

⁵ Quyết định thành lập

Phường/xã.....Quận/Huyện.....Tỉnh/Thành phố.....
Điện thoại:E-mail:.....Thông tin liên hệ khác:.....

2. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS (Gọi tắt là “Bên B/Doanh nghiệp”)

2.1. Đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông:

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông: 41/GP-CVT cấp ngày 6/2/2025

Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 0316951481 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Ngày cấp: 13/8/2021

Mã số thuế: 0316951481..... Website:

Địa chỉ: Điện thoại:

Người đại diện:.....

2.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông

- Họ tên nhân viên giao dịch:

- Địa chỉ điểm giao dịch:.....

- Số điện thoại của điểm giao dịch:.....

- Thời gian thực hiện giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung:

Điều 1 – Dịch vụ cung cấp

1.1. Doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ viễn thông di động mặt đất, hình thức thanh toán trả trước (sau đây gọi là Dịch vụ) cho Khách hàng theo thỏa thuận trong Hợp đồng. Khách hàng thực hiện các giao dịch nạp tiền vào tài khoản để sử dụng Dịch vụ.

1.2. Doanh nghiệp đồng ý cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ như sau:

STT	Số thuê bao (*)	Số serial Sim	Gói cước	Đối tượng sử dụng	Dịch vụ đăng ký (**)	Ghi chú
1						
2						
3						

(*) Đối với Khách hàng đăng ký trên 03 số thuê bao cần bổ sung Biểu mẫu 01-Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất, hình thức thanh toán trả trước.

(**) là số (1, 2, 3, 4) tương ứng với dịch vụ Khách hàng đăng ký sử dụng quy định tại mục Dịch vụ cung cấp.

Dịch vụ cung cấp:

Dịch vụ mặc định	Dịch vụ đăng ký
Dịch vụ Thoại (trong nước và quốc tế)	☐ Chuyển vùng quốc tế (1)
Dịch vụ nhắn tin ngắn	☐ Chuyển cuộc gọi (2)
Dịch vụ truy nhập Mobile Internet	☐ Nhận tin nhắn, cuộc gọi thông báo, khuyến mại, quảng cáo, chăm sóc khách hàng về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ viễn thông/ dịch vụ ứng dụng viễn thông của Bên B hợp tác, kinh doanh (3)
Hiển thị số gọi đến	☐ Các dịch vụ khác(tên dịch vụ) (4)
Giữ, chờ cuộc gọi	
Dịch vụ gọi khẩn	

Điều 2 – Thời điểm, thời gian và phương thức cung cấp dịch vụ

2.1. Phương thức cung cấp dịch vụ

- Trực tiếp qua các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do Doanh nghiệp thiết lập;
- Trực tiếp tại các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được Doanh nghiệp ủy quyền thiết lập;
- Trực tuyến thông qua ứng dụng (app) SkyFi của Doanh nghiệp.

2.2. Thời điểm, thời gian cung cấp dịch vụ

Dịch vụ viễn thông di động mặt đất hình thức thanh toán trả trước được cung cấp ngay khi hoàn thành các nội dung sau theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông:

- Khách hàng đã hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao theo quy định;
- Doanh nghiệp đã hoàn thành việc xác thực, lưu giữ thông tin thuê bao di động mặt đất đầy đủ, chính xác theo quy định.

Điều 3 - Giá cước, phương thức và thời hạn thanh toán

- Cước hòa mạng được trả 01 (một) lần và thanh toán trực tiếp khi khách hàng mua bộ hòa mạng thuê bao di động trả trước.
- Cước sử dụng dịch vụ được áp dụng theo quy định của Nhà nước và của doanh nghiệp trên cơ sở các quy định Nhà nước về giá cước.
- Giá cước Dịch vụ có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm phù hợp với quy định pháp luật. Thay đổi về giá cước phải được thông báo cho khách hàng tối thiểu trước ngày⁶ kể từ ngày kết thúc thời hạn gói dịch vụ mà Bên A sử dụng theo quy định tại Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (hình thức thanh toán trả trước), Bản xác nhận thông tin thuê bao, Điều kiện giao dịch chung. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với giá cước mới, Khách hàng có quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ và chấm dứt thực hiện Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (hình thức thanh toán trả trước), Điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật.

Điều 4 - Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

4.1. Đối với khách hàng

a. Quyền của khách hàng:

- Lựa chọn doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông để giao kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông;
- Yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông;
- Sử dụng dịch vụ viễn thông theo chất lượng và giá dịch vụ trong Hợp đồng;
- Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông theo Hợp đồng;
- Được bảo đảm bí mật thông tin riêng theo quy định của pháp luật; Được yêu cầu Doanh nghiệp bảo mật thông tin theo nguyên tắc bảo mật dữ liệu trong văn bản chấp thuận xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Doanh nghiệp ban hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đã được cung cấp cho Khách hàng trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
- Khiếu nại về giá dịch vụ, chất lượng dịch vụ; được hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ và bồi thường thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của Doanh nghiệp gây ra.

b. Nghĩa vụ của khách hàng:

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền sử dụng dịch vụ viễn thông;
- Bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho Doanh nghiệp, đại lý dịch vụ viễn thông;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc sử dụng số thuê bao viễn thông do mình đã giao kết hợp đồng với Doanh nghiệp;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin mà mình gửi, lưu giữ trên mạng viễn thông;
- Không được sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của Doanh nghiệp để kinh doanh dịch vụ viễn thông.
- Không được sử dụng mạng viễn thông nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân/tổ chức khác;

⁶ Ủy ban cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị là 5 ngày làm việc.

- Cung cấp chính xác các thông tin trong Hợp đồng theo đúng các quy định của Nhà nước;
- Có trách nhiệm cập nhật lại thông tin thuê bao theo quy định khi có thay đổi giấy tờ hoặc khi phát hiện thông tin thuê bao của mình không chính xác hoặc khi nhận được thông báo của Doanh nghiệp về thông tin không đúng quy định;
- Không sử dụng thông tin trên giấy tờ tùy thân của mình để thực hiện giao kết Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (hình thức thanh toán trả trước) cho người khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;
- Bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã và thiết bị đầu cuối của mình;
- Trong trường hợp mất SIM, Khách hàng phải đến ngay các điểm giao dịch của Doanh nghiệp hoặc sử dụng ứng dụng (app) SkyFi để làm thủ tục cấp lại SIM mới hoặc yêu cầu Doanh nghiệp tạm ngừng cung cấp Dịch vụ chiều đi. Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện theo quy định trên, Khách hàng vẫn phải thanh toán cước phát sinh cho đến khi chính thức thông báo cho Doanh nghiệp, đồng thời Doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải hoàn lại tiền cước phát sinh nêu trên. Trong trường hợp khẩn cấp, Khách hàng có thể gọi đến số 19006605 để báo tạm khóa chiều gọi đi;
- Khách hàng cam kết chấp hành toàn bộ Hợp đồng này, kể cả các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm sau khi Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất hình thức thanh toán trả trước, Điều kiện giao dịch chung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, và được đăng tải trước tối thiểu 5 (năm) ngày trước khi áp dụng trên website <https://SkyFi.vn>, ứng dụng SkyFi của Doanh nghiệp hoặc được đặt tại quầy và được cung cấp cho khách hàng trước khi hai bên ký kết Hợp đồng. Khách hàng được quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ nếu không đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này. Trường hợp Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc đã đồng ý và các sửa đổi, bổ sung này sẽ được áp dụng kể từ thời điểm Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất hình thức thanh toán trả trước, Điều kiện giao dịch chung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các quy định của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất, hình thức thanh toán trả trước, Điều kiện giao dịch chung áp dụng đối với bên sử dụng dịch vụ là người tiêu dùng theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4.2. Đối với Doanh nghiệp:

a. Quyền của Doanh nghiệp:

- Được thu phí hòa mạng ban đầu và được Khách hàng thanh toán tiền cước sử dụng Dịch vụ theo quy định của Hợp đồng này phù hợp với quy định của pháp luật;
- Doanh nghiệp được sử dụng các thông tin thuê bao di động mặt đất của Khách hàng nhằm phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác mạng theo quy định pháp luật, cung cấp dịch vụ viễn thông theo thỏa thuận trong Hợp đồng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 163/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông. Doanh nghiệp cam kết sử dụng thông tin Khách hàng chính xác, phù hợp với mục đích, phạm vi đã thông báo và phải được Khách hàng đồng ý bằng văn bản.
- Được cung cấp các dịch vụ khác có liên quan khi được Khách hàng đồng ý sử dụng;
- Được chuyển nhượng quyền cung cấp Dịch vụ cho doanh nghiệp viễn thông khác (nếu có) và đảm bảo doanh nghiệp nhận chuyển nhượng sẽ tiếp nhận mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng theo Hợp đồng mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, việc sử dụng dịch vụ bình thường của khách hàng cho đến khi hết thời hạn của gói cước và khách hàng có quyền ngừng Dịch vụ nếu không tiếp tục sử dụng;
- Được từ chối tiếp nhận khiếu nại không đúng quy định của pháp luật; từ chối bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung cấp dịch vụ viễn thông không bảo đảm thời gian và chất lượng;
- Có quyền ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ, thu hồi số thuê bao viễn thông để tái sử dụng khi đã thông báo trước cho Khách hàng tối thiểu trước 5 ngày làm việc (trừ khi có yêu cầu khác đi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), qua các phương thức cụ thể được liệt kê tại phần thông tin Khách hàng tại Hợp đồng;

+ Khách hàng không thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật đối với các thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng theo quy định đã được doanh nghiệp thông báo;

+ Khách hàng vi phạm các quy định pháp luật về viễn thông trong quá trình sử dụng Dịch vụ hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b. Nghĩa vụ của Doanh nghiệp:

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp công bố, được niêm yết trên website Skyfi.vn, app Skyfi và tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của Doanh nghiệp và được cung cấp cho Khách hàng trước khi ký kết Hợp đồng;

- Bảo đảm tính đúng, đủ, chính xác giá dịch vụ theo Hợp đồng;

- Thông báo cho Khách hàng về việc nộp phí để tiếp tục sử dụng dịch vụ theo cách thức đã được thỏa thuận tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày hết hạn sử dụng dịch vụ;

- Thông báo cho Khách hàng về thời điểm kết thúc Hợp đồng theo cách thức đã được thỏa thuận tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày Hợp đồng kết thúc;

- Thực hiện bảo mật thông tin của Khách hàng, chỉ sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi được Khách hàng đồng ý trừ trường hợp theo thỏa thuận giữa hai bên hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc pháp luật có quy định khác;

- Khôi phục việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sau khi Khách hàng hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với trường hợp tạm ngừng cung cấp Dịch vụ (trừ các số thuê bao đã thu hồi và tái sử dụng) theo thời hạn quy định;

- Kịp thời kiểm tra, giải quyết khi Khách hàng thông báo sự cố về chất lượng Dịch vụ;

- Giải quyết khiếu nại của Khách hàng theo thời gian quy định của pháp luật;

- Thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông ít nhất 30 ngày trước khi chính thức ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông. Doanh nghiệp chỉ ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (a) có phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và của các bên có liên quan; và (b) đã thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các đối tác của mình phải bảo mật thông tin của Khách hàng theo quy định của pháp luật. Điều khoản này áp dụng trong trường hợp khách hàng đồng ý để Doanh nghiệp cung cấp thông tin của khách hàng cho đối tác của Doanh nghiệp với mục đích được thỏa thuận trong Hợp đồng này.

- Chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

- Bảo đảm cho thuê bao viễn thông được giữ nguyên số thuê bao viễn thông khi thay đổi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trong cùng một loại hình dịch vụ viễn thông.

- Cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông có thông tin thuê bao viễn thông đầy đủ, trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân đã xuất trình khi giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện xác thực, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao viễn thông và xử lý SIM có thông tin thuê bao viễn thông không đầy đủ, không chính xác;

- Phòng, chống, ngăn chặn tin nhắn, cuộc gọi vi phạm pháp luật theo quy định của Chính phủ;

- Ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với thuê bao viễn thông vi phạm pháp luật về viễn thông.

- Doanh nghiệp cam kết chấp hành toàn bộ Hợp đồng này, kể cả các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm sau khi Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mất đất hình thức thanh toán trả trước, Điều kiện giao dịch chung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, và được đăng tải trước tối

thiếu 5 (năm) ngày trước khi áp dụng trên website <https://SkyFi.vn>, ứng dụng SkyFi của Doanh nghiệp hoặc được đặt tại quầy và được cung cấp cho khách hàng trước khi hai bên ký kết Hợp đồng, Điều kiện giao dịch chung. Khách hàng được quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ nếu không đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này. Trường hợp Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc đã đồng ý và các sửa đổi, bổ sung này sẽ được áp dụng kể từ thời điểm Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất hình thức thanh toán trả trước, Điều kiện giao dịch chung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các quy định của Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất, hình thức thanh toán trả trước, Điều kiện giao dịch chung áp dụng đối với bên sử dụng dịch vụ là người tiêu dùng theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 5 - Bảo vệ thông tin Khách hàng

5.1. Doanh nghiệp đảm bảo bí mật thông tin của Khách hàng và áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu của Khách hàng theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật khác có liên quan. Doanh nghiệp không thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin Khách hàng cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Khách hàng trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Khách hàng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng thông tin của Khách hàng để phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của hai bên. Việc thu thập, sử dụng thông tin của Khách hàng (bao gồm cả chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba) trong các trường hợp khác phải được Khách hàng đồng ý theo các quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5.3. Doanh nghiệp cam kết tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Viễn thông cũng như các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ theo quy định của pháp luật và các pháp luật khác có liên quan.

Điều 6 - Tạm ngừng, chấm dứt sử dụng/ cung cấp Dịch vụ

6.1. Doanh nghiệp được tạm dừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

- a. Khách hàng không thực hiện đúng quy định tại Điểm b, Khoản 4.1 Điều 4 của Hợp đồng này.
- b. Doanh nghiệp tổ chức nâng cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới theo kế hoạch hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật mà không do lỗi của Doanh nghiệp.
- c. Trường hợp bất khả kháng.
- d. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

6.2. Khi tạm dừng cung cấp dịch vụ, Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng bằng văn bản, tin nhắn trong thời hạn như sau:

- Trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng, theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật mà không do lỗi của Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo trước cho người tiêu dùng về thời gian ngừng cung cấp dịch vụ và thời gian cung cấp lại dịch vụ chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày ngừng cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Trường hợp thông tin thuê bao không đúng quy định:
- + Khi Doanh nghiệp rà soát, phát hiện hoặc khi nhận được văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin thuê bao không đúng quy định, Doanh nghiệp thông báo liên tục trong vòng 05 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu Khách hàng thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định.
- + Trường hợp Khách hàng không thực hiện theo yêu cầu, Doanh nghiệp tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều (chỉ nhận được cuộc gọi đến) sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo, đồng

thời thông báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện;

+ Doanh nghiệp có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều, đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện;

+ Doanh nghiệp có quyền thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 05 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu Khách hàng không thực hiện việc giao kết lại hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Trong các trường hợp khác, Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

6.3. Doanh nghiệp có quyền thanh lý Hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao di động mặt đất không thực hiện lại việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định của pháp luật.

6.4. Khách hàng có quyền tạm dừng hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp sau:

a. Doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định tại Điểm b, Khoản 4.2 Điều 4 của Hợp đồng này.

b. Doanh nghiệp tổ chức nâng cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới theo kế hoạch hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.

c. Trường hợp bất khả kháng.

d. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7 - Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp

7.1. Hợp đồng được diễn giải và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

7.2. Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng, các Bên có quyền yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Điều 8 - Thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Trung tâm Chăm sóc khách hàng

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIAO DỊCH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Các tài liệu đính kèm Hợp đồng:

1. *Biểu mẫu 01 – Danh sách thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất (áp dụng cho thuê bao thứ tư trở lên);*
2. *Biểu mẫu 02 – Danh sách cá nhân sử dụng số thuê bao thuộc tổ chức (nếu có);*
3. *Biên bản chuyển quyền sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất, hình thức trả trước (nếu có).*